



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/ 726 /2026, de 23 de julio, por la que se formula el informe ambiental estratégico de la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Husillos (Palencia). Expte.: EAES/2026/017.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, recoge en su artículo 6.2 los planes y programas que deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada, a los efectos de poder determinar que dichos planes y programas no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien que los mismos deben someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque podrían tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

El Ayuntamiento de Husillos presentó la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada para la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Husillos (Palencia), promovida por el Ayuntamiento.

El citado artículo 6.2 especifica que, entre otros supuestos, las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el artículo 6.1 serán objeto de una evaluación estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos 29 a 32, y de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V.

Asu vez, el artículo 5.2.f) de la Ley de evaluación ambiental define como modificaciones menores los cambios en las características de los planes o programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, el órgano administrativo competente para dictar la presente Orden es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

Mediante el Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias que correspondan a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en materia de evaluación ambiental. Por tanto, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental la competencia para formular este informe ambiental estratégico.

1. Objeto y descripción del plan o programa.

El planeamiento vigente en el municipio de Husillos son unas Normas Urbanísticas Municipales (NUM) aprobadas por Acuerdo de 4 de marzo de 2009, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Palencia, publicado en el B.O.C. y L. n.º 54 de 20 de marzo de 2009.

La modificación puntual tiene tres objetivos:

- 1.– Reclasificación de dos parcelas de suelo urbanizable –Sector 3- colindantes con el suelo urbano, reconociéndolas como suelo urbano consolidado; se define la ordenación detallada de dicho ámbito con dos parcelas edificables y una calle de nuevo trazado entre ellas, delimitando una Actuación Aislada de carácter mixto.
- 2.– Modificar la calificación de dos parcelas de propiedad municipal (Calle Mayor n.º 1 y Calle Molino n.º 2), actualmente con Ordenanza n.º 1: «Casco tradicional I», para incluirla en Ordenanza n.º 6: «Equipamiento»; modificar condiciones específicas del uso Equipamiento en la normativa urbanística, para posibilitar la edificación de un futuro edificio de equipamiento público municipal en dicha parcela.
- 3.– Una vez desarrollada la unidad de actuación n.º 1 de suelo urbano no consolidado, y recibida su urbanización por parte del Ayuntamiento, se reconoce dicho ámbito como suelo urbano consolidado; se modifica la calificación de cuatro parcelas, actualmente con Ordenanza n.º 3 «vivienda unifamiliar I», y que deben tener uso de vivienda con protección pública.

2. Consultas realizadas.

La Ley de evaluación ambiental establece en sus artículos 30 y 31 que, previamente a la formulación del informe ambiental estratégico, el órgano ambiental realice consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, orientadas a conocer si el plan o programa a evaluar puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Se han realizado consultas a:

- Confederación Hidrográfica del Duero, que emite informe.
- Dirección General de Patrimonio Cultural, que emite informe.
- Agencia de Protección Civil y Emergencias, que emite informe.
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, que emite informe.
- Diputación Provincial de Palencia, que emite informe.
- Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Palencia.
- Ecologistas en Acción de Palencia.

La Confederación Hidrográfica del Duero informa que por las inmediaciones del núcleo de población de Husillos discurre el río Carrión, estando algunas de las modificaciones propuestas en su zona de policía. Por lo tanto, recuerda que para la realización de cualquier obra que pueda afectar a un cauce público o que esté situada dentro de la zona de policía, se deberá solicitar autorización administrativa previa al Organismo de cuenca.

Respecto a la posible incidencia en el régimen de corriente o afección por zonas o terrenos inundables, se informa que el río Carrión, a su paso por Husillos, se encuentra analizado por el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), comprobándose que todas las modificaciones propuestas se encuentran afectadas por zona inundable, definiéndose esta, según el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), como «(...) terrenos que puedan resultar inundados por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período estadístico de retorno sea de 500 años». En consecuencia, se deberá cumplir con las limitaciones a los usos del suelo establecidas en el artículo 14 bis del RDPH, y más concretamente:

- «a) Las instalaciones y edificaciones se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo de inundación existente y los nuevos usos residenciales se dispondrán a una cota tal que no se vean afectados por la avenida con periodo de retorno de 500 años (...)
- b) Se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles o infraestructuras públicas esenciales (...).

En cualquier circunstancia, el promotor deberá suscribir una declaración responsable en la que exprese claramente que conoce y asume el riesgo existente y las medidas de protección civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa información a los posibles afectados, con independencia de las medidas complementarias que estime oportuno adoptar para su protección.

La presente modificación puntual implica un ligero incremento en el suelo urbano de Husillos, por lo que, su aprobación puede suponer un ligero aumento del volumen de vertido y del consumo de agua con respecto a la situación existente en la actualidad. Respecto al saneamiento, señala que la localidad de Husillos, con una población equivalente de 100 habitantes, vierte sus aguas residuales a cauce público (V-0312/2007 // V-0299.-PA), previo paso por una depuradora, cuyo diseño y dimensionamiento se considera adecuado para la población a la que prestan servicio.

Respecto al abastecimiento, el Organismo de cuenca informa que el Ayuntamiento de Husillos tiene inscrito en el Registro de Aguas un aprovechamiento de aguas superficiales, de referencia C-1232/2009-PA, que otorga un volumen máximo anual de 56.208,7 m³ y un caudal medio equivalente de 1,78 l/s, que garantiza el consumo estimado actual de 1,14 l/s.

De acuerdo con la documentación aportada y comprobados los datos obrantes en el Organismo de cuenca, el ámbito de planeamiento se encuentra dentro de la Zona Regable La Retención. Por tal motivo, en caso de realizarse obras que pudieran afectar al canal principal o a la red de acequias de la mencionada zona regable se deberán solicitar las correspondientes autorizaciones administrativas a la Dirección Técnica del Organismo de cuenca, respetando las distancias mínimas que la misma establezca en base a sus competencias.

La Dirección General de Patrimonio Cultural informa que no consta en su base de datos la existencia de bienes integrantes del Patrimonio Cultural en las parcelas objeto de intervención, razón por la que no se aprecia afección directa al Patrimonio Cultural. Sin perjuicio de lo anterior, en aplicación de lo previsto por el artículo 59 de la Ley 7/2024, de 20 junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, se advierte que el documento urbanístico tendrá que ser informado preceptivamente por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Palencia. Todo ello sin perjuicio de otros informes y/o autorizaciones cuya emisión pudiere corresponder a los órganos centrales o periféricos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias informa que, en la Memoria Vinculante, epígrafe 3.1.2., se indica que la actuación no tiene afección sobre los riesgos naturales ni tecnológicos de la zona afectada.

De acuerdo con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la clasificación del municipio de Husillos en función del riesgo potencial poblacional es bajo. Asimismo, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, establece anualmente la información relativa al riesgo de la interfaz Urbano-Forestal en asentamientos urbanos y rurales por término municipal, fijando el riesgo en este municipio de medio.

Por otro lado, el Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera no ha sido delimitado, y por ferrocarril es bajo.

Por último, en relación con el riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, el municipio de Husillos no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente. Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación/aprobación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia informa que la modificación de las NUM planteada presenta proximidad territorial con el espacio protegido Red Natura 2000 ZEC «Riberas del Río Carrión y afluentes» (ES414077). Analizadas y valoradas las actuaciones, se considera realizada la evaluación requerida por el artículo 2 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, concluyéndose que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, no causarán perjuicio a la integridad de ningún espacio protegido Red Natura 2000. Estas conclusiones constituyen el informe de evaluación de las repercusiones sobre Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero.

Las parcelas objeto de la modificación de las NUM planteada presentan colindancia territorial con la vía pecuaria Colada del Camino Ancho. El plan se considera compatible con la utilidad pública de esta vía pecuaria.

En el ámbito del plan o en su entorno inmediato se localiza taxones de flora protegida: *Hippuris vulgaris* L. Se considera que las modificaciones previstas en el planeamiento no afectarán a la presencia o conservación de la citada especie o de sus poblaciones.

En el ámbito del plan se localizan especies de fauna protegida ubicada fuera de figuras de protección con normativa específica para esas especies, destacando entre ellas el halcón peregrino (*Falco peregrinus*), el martinete común (*Nycticorax nycticorax*) y el milano real (*Milvus milvus*). Se considera que las actuaciones previstas no supondrán afecciones significativas a dichas especies.

Por otro lado, se considera que el plan carece de repercusión paisajística.

Finalmente, se enumeran las medidas ambientales que deberán incorporarse al plan con objeto de lograr su compatibilidad con los valores del medio natural concurrentes:

1. El proyecto constructivo que se ejecutará como consecuencia de la modificación planteada en las normas urbanísticas deberá tener en cuenta y aplicar medidas que garanticen no afectar a la ZEC «Riberas del Río Carrión y afluentes» de forma indirecta, dirigidas a minorar la producción de polvo, eliminar el riesgo de contaminación de las aguas a través de vertidos, etc.
2. En cuanto a la vía pecuaria afectada por el proyecto, en ella se deberá asegurar, con carácter previo, el mantenimiento de la integridad superficial y la continuidad del trazado, junto con la del tránsito ganadero, tanto durante la fase de obras como de la de explotación, así como que se garanticen los demás usos compatibles y complementarios, según se recoge en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

La Diputación Provincial de Palencia informa que de la consulta del documento ambiental aportado no se deduce incidencia negativa o incompatible con los valores medioambientales. Por lo tanto, informa favorablemente la evaluación ambiental estratégica simplificada de la modificación puntual de las NUM de Husillos.

3. Análisis según criterios del Anexo V.

Vistos los antecedentes expuestos, las circunstancias que concurren en la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Husillos (Palencia), y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo V de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se concluye que:

- a) En cuanto a las características de la modificación, todos los informes recibidos de las Administraciones públicas afectadas permiten deducir que no deben existir problemas ambientales significativos relacionados con las modificaciones propuestas, y que no existirá una afección indirecta sobre elementos con figuras de protección ambiental; tampoco resulta significativa la medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras actividades con respecto a la ubicación, la naturaleza, las dimensiones, las condiciones de funcionamiento o mediante la asignación de recursos.

Se considera que la modificación no influye en otros planes o programas, ni en la integración de consideraciones ambientales con objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible, ni en la implantación de legislación comunitaria o nacional en materia de medio ambiente.

- b) En cuanto a las características de los efectos y del área probablemente afectada, ésta no debe considerarse vulnerable según los criterios del apartado 2.f) del Anexo V, ni el efecto tiene carácter transfronterizo ni acumulativo.

El ámbito territorial de la modificación puntual se encuentra fuera de la Red Natura 2000; por otra parte, la naturaleza de dicho plan o programa permite prever que no es probable que existan efectos significativos sobre los valores naturales.

- c) En lo que se refiere a la magnitud y el alcance espacial de los efectos de la modificación, estos son limitados, y no se ha señalado la presencia de afecciones significativas por su implantación. Tampoco se ha detectado una especial probabilidad, duración o frecuencia de sus efectos ni éstos tienen la consideración de irreversibles.

Por último, se considera que no deben existir riesgos derivados de la implantación de la modificación.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta de la Dirección General de Política Ambiental,

RESUELVO

Formular, de acuerdo con la evaluación ambiental estratégica simplificada practicada según la Sección 2ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental, y el análisis realizado de conformidad con los criterios establecidos en su Anexo V, el informe ambiental estratégico de la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Husillos (Palencia), determinando que, siempre que se tengan en cuenta las consideraciones formuladas por la Confederación Hidrográfica del Duero y por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental.

Esta Orden será notificada a los interesados y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que apruebe el plan o programa.

Valladolid, 23 de julio de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO